Tribunal de Justiça do Piauí
PJe - Processo Judicial Eletrônico

19/04/2022

Número: **0805594-59.2017.8.18.0140**

Classe: **DIVÓRCIO LITIGIOSO**
Órgão julgador: **4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina**
Última distribuição : **22/05/2017**
Valor da causa: **R$ 936,00**
Assuntos: **Dissolução**
Segredo de justiça? **SIM**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO VINICIUS ARAUJO DE MOURA (REQUERENTE)	**SANNA CHRIS MOURA NUNES (ADVOGADO)**
LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA (REQUERIDO)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
24492393	18/02/2022 09:04	Petição	Petição
24492394	18/02/2022 09:04	Petição	Petição
24365832	15/02/2022 13:46	Certidão	Certidão
24365833	15/02/2022 13:46	malote digital 08055	Comprovante
24365826	15/02/2022 13:43	Sistema	Sistema
19802412	05/09/2021 20:32	Diligência	Diligência
9994238	30/07/2021 22:14	Sentença	Sentença
9403291	27/04/2020 16:35	Manifestação	Manifestação
9357384	22/04/2020 20:45	Sistema	Sistema
9333937	22/04/2020 20:45	Despacho	Despacho
7477393	04/12/2019 15:46	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
7215340	18/11/2019 11:38	Sistema	Sistema
4413133	28/02/2019 15:00	Despacho	Despacho
2494266	30/05/2018 10:20	Certidão	Certidão
2494284	30/05/2018 10:20	img20180530_10165498	Ata da Audiência
1722726	04/05/2018 07:06	Diligência	Diligência
1722729	04/05/2018 07:06	CITAÇÃO-INTIMAÇÃO LORENA PEREIRA	Diligência
1129699	11/04/2018 12:46	Intimação	Intimação
1129697	11/04/2018 12:46	Intimação	Intimação
484424	25/10/2017 13:36	Decisão	Decisão

125314	22/05/2017 10:35	Petição Inicial	Petição Inicial
125333	22/05/2017 10:35	petição divorcio vinicius 22	Petição Inicial
125340	22/05/2017 10:35	procuração e custas pagas vinicius	PROCURAÇÕES OU SUBSTABELECIMENTOS
125344	22/05/2017 10:35	vinicius Rg e certidao de nascimento	Documentos
125346	22/05/2017 10:35	Rg esposa	Documentos
125349	22/05/2017 10:35	contracheque-1	Documentos
125353	22/05/2017 10:35	comprovante de endereço vinicius	Documentos
125359	22/05/2017 10:35	comprovante de endereço esposa	Documentos
125362	22/05/2017 10:35	Certidao Lorrani	Documentos
125364	22/05/2017 10:35	certidão de casamento	Documentos

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

43ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA-NÚCLEO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE TERESINA-PI

PROCESSO Nº 0805594-59.2017.8.18.0140

MM. Juiz(a),

Ciente da sentença de ID n° 9994238. Sem recurso.

Teresina-PI, 16 de Fevereiro de 2022.

ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO
Promotora de Justiça

Documento de 13 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização [illegible]. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0805594-59.2017.8.18.0140
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO(S): [Dissolução]
REQUERENTE: SEBASTIAO VINICIUS ARAUJO DE MOURA

REQUERIDO: LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, nesta data, foi enviado ao 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE TERESINA, SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO e demais documentos via Malote Digital.

O referido é verdade e dou fé.

TERESINA-PI, 15 de fevereiro de 2022.

HORTENCIA SOARES DE SOUSA
Secretaria do(a) 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina

Poder Judiciário **Malote Digital**

Impresso em: 15/02/2022 às 13:40

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81820221493498
Documento: 08055- SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO DE AVERBAÇÃO.pdf
Remetente: 4ª Vara de Família e Sucessões (HORTENCIA SOARES DE SOUSA)
Destinatário: 1º Cartório do Registro Civil (PARTICULAR) (Cartório Dora) - Teresina (TJPI)
Data de Envio: 15/02/2022 13:38:37
Assunto: Encaminho para fins de AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO, PETIÇÃO INICIAL E CERTIDÃO DE CASAMENTO, referente aos autos 0805594-59.2017.8.18.0140.

Código de rastreabilidade: 81820221493499
Documento: PETIÇÃO INICIAL 08055.pdf
Remetente: 4ª Vara de Família e Sucessões (HORTENCIA SOARES DE SOUSA)
Destinatário: 1º Cartório do Registro Civil (PARTICULAR) (Cartório Dora) - Teresina (TJPI)
Data de Envio: 15/02/2022 13:38:37
Assunto: Encaminho para fins de AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO, PETIÇÃO INICIAL E CERTIDÃO DE CASAMENTO, referente aos autos 0805594-59.2017.8.18.0140.

Código de rastreabilidade: 81820221493500
Documento: 08055 - CERTIDÃO DE CASAMENTO.pdf
Remetente: 4ª Vara de Família e Sucessões (HORTENCIA SOARES DE SOUSA)
Destinatário: 1º Cartório do Registro Civil (PARTICULAR) (Cartório Dora) - Teresina (TJPI)
Data de Envio: 15/02/2022 13:38:37
Assunto: Encaminho para fins de AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO, PETIÇÃO INICIAL E CERTIDÃO DE CASAMENTO, referente aos autos 0805594-59.2017.8.18.0140.

Imprimir

[illegible] no final deste documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0805594-59.2017.8.18.0140
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO(S): [Dissolução]
REQUERENTE: SEBASTIAO VINICIUS ARAUJO DE MOURA

REQUERIDO: LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA

VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Faço vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal.

TERESINA-PI, 15 de fevereiro de 2022.

HORTENCIA SOARES DE SOUSA
4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina

...Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0805594-59.2017.8.18.0140
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO(S): [Dissolução]
REQUERENTE: SEBASTIAO VINICIUS ARAUJO DE MOURA
REQUERIDO: LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

De Ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Teresina, Manda-se a qualquer um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, ou a quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:
FINALIDADE: Intimar a parte SEBASTIÃO VINICIUS ARAUJO DE MOURA, brasileiro, casado, portador do RG nº 144240020007-SSP/MA e do CPF nº 009.464.343-10, residente e domiciliado na Rua: Tibúrcio de Sousa Pena, nº 610, Bairro: Parque Alvorada, CEP: 65.633-310, Timon/MA do despacho a seguir transcrito: “DECISÃO: 1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS e GUARDA partes em epígrafe. 2. O autor oferta alimentos à filha menor, Lorrani Odorico Oliveira Araújo de Moura, no valor de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos bem como alimentos in natura consistente no pagamento integral do plano de saúde e 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar da menor. Assim, tendo como referência o binômio necessidade/possibilidade, fixo alimentos provisórios a serem prestados pelo Autor em favor da filha menor, no valor ofertado, qual seja,10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos descontos legais, quais sejam, IRPF e INSS), bem como alimentos in natura consistente no pagamento integral do Plano de Saúde da menor e 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar desta, com pagamento mensal da parte pecuniária mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora e representante legal da alimentária. Oficie-se a fonte pagadora do autor/alimentante, informada no evento 125349, para desconto em folha de pagamento do valor dos alimentos provisórios em pecúnia. 3. No mais, designo para o dia 25/05/2018 às 09:00 hs., audiência preliminar de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, determinando a remessa dos autos para o CEJUSC - Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, para os procedimentos cabíveis conforme art. 334 do NCPC. Intimem-se. Cite-se. TERESINA-PI, 24 de outubro de 2017. TÂNIA REGINA SOUSA GUIMARÃES, Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de TERESINA."

TERESINA-PI, 11 de abril de 2018.

JOSE CARLOS DE MOURA PADUA
Secretaria da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
4ª Vara de Família e Sucessões DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0805594-59.2017.8.18.0140
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO(S): [Dissolução]
REQUERENTE: SEBASTIAO VINICIUS ARAUJO DE MOURA
REQUERIDO: LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA

DECISÃO

1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS e GUARDA partes em epígrafe.

2. O autor oferta alimentos à filha menor , Lorrani Odorico Oliveira Araújo de Moura, no valor de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos bem como alimentos *in natura* consistente no pagamento integral do plano de saúde e 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar da menor . Assim, tendo como referência o binômio necessidade/possibilidade , fixo alimentos provisórios a serem prestados pelo Autor em favor da filha menor, no valor ofertado , qual seja ,10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos descontos legais, quais sejam , IRPF e INSS) , bem como alimentos *in natura* consistente no pagamento integral do Plano de Saúde da menor e 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar desta, com pagamento mensal da parte pecuniária mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora e representante legal da alimentária. Oficie-se a fonte pagadora do autor/alimentante, informada no evento 125349, para desconto em folha de pagamento do valor dos alimentos provisórios em pecúnia .

3. No mais, designo para o dia 25/05/2018 às 09:00 hs., audiência preliminar de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, determinando a remessa dos autos para o CEJUSC - Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, para os procedimentos cabíveis conforme art. 334 do NCPC. Intimem-se. Cite-se.

TERESINA-PI, 24 de outubro de 2017.

TÂNIA REGINA SOUSA GUIMARÃES
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de TERESINA

Documento de 13 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
[illegible] Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Assinado eletronicamente por: TANIA REGINA SOUSA GUIMARAES ROCHA - 25/10/2017 13:36:48
https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17102513364889300000000465244
Número do documento: 17102513364889300000000465244
Num. 484424 - Pág. 1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE TERESINA/PI

SEBASTIÃO VINICIUS ARAUJO DE MOURA, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, - **AÇÃO DE DIVÓRCIO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS** – que move em face de

LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA, por intermédio de seus advogados infra firmado, vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, REQUERER A JUNTADA da **petição inicial e documentos comprobatorios**, bem como o prosseguimento do feito.

Nestes termos,

pede deferimento.

Timon /MA, 22 DE MAIO de 2017

SANNA CHRIS MOURA NUNES
OAB-PI nº 12696

Documento de 13 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx [illegible] Consulte a página de autenticação no final deste documento.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE TERESINA-PIAUI

SEBASTIÃO VINICIUS ARAUJO DE MOURA, brasileiro, casado, portador do RG nº 144240020007-SSP/MA e do CPF nº 009.464.343-10, residente e domiciliado na Rua: Tibúrcio de Sousa Pena, nº 610, Bairro: Parque Alvorada, CEP: 65.633-310, Timon/MA, por intermédio de sua advogada, Sanna Chris Moura Nunes, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o nº 12.696, Seccional do Estado do Piauí, com escritório profissional, onde recebem as devidas comunicações jurídicas processuais na Rua: Urano, nº 3655, Bairro: Satélite, CEP 64.059-230, na cidade e comarca de Teresina/PI, com e-mail: sannachris@hotmail.com, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência propor a presente:

AÇÃO DE DIVÓRCIO COM DOAÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA

Em face de **LORENA PEREIRA ODORICO OLIVEIRA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 2.085.144 - SSP/PI, CPF nº 974.054.853-91, residente e domiciliada na Rua: Milton Aguiar, nº 3140, Bairro: Memorari, CEP: 64.009-150, Teresina/PI, pelos motivos de fato e de direito que a seguir expõem:

I- DOS FATOS

O autor contraiu matrimônio com a requerida em 18/02/2011, tendo sido adotado o regime da COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, conforme prova cópia da certidão de casamento anexa.

Da união adveio ao casal uma filha, qual seja *Lorrani Odorico Oliveira Araújo de Moura*, que conta com 04 anos nos termos da certidão de nascimento anexa (doc. anexo);

O casal encontra-se separado, de forma contínua, ininterrupta e sem qualquer possibilidade ou interesse em reconciliação.

Durante o casamento, o casal não amealhou bens imóveis, sendo que os bens móveis que guarneciam o lar conjugal já foram amigavelmente partilhados.

II- DO DIREITO

Nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, cuja redação decorrente da Emenda Constitucional 66/2010 dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos.

O autor requer o divórcio dentro das seguintes condições:

a) *Partilha dos bens*:

Não existem bens à partilhar. Durante o casamento, o casal não amealhou bens imóveis, sendo que os bens móveis que guarneciam o lar conjugal já foram amigavelmente partilhados.

b) Guarda da filha menor:

Em relação a filha *Lorrani Odorico Oliveira Araújo de Moura* , menor impúbere, atualmente com 4 (quatro) anos de idade, observa-se aos Arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

> Art. 3º do ECA. A criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta Lei ou por outros meios, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
>
> Art. 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, á liberdade e À convivência familiar e comunitária.

Desta forma, pede-se a Vossa Excelência que sejam observados os fundamentos jurídicos adiante.

Caberá aos pais a guarda compartilhada da filha, ficando a criança com a mãe no domingo, segunda, terça e na quarta até as 19h30, com o pai na quarta a partir das 19h30, quinta, sexta e sábado até as 18h.

Os dias da guarda podem ser alterados de acordo com a necessidade do casal, mas sempre com a prévia comunicação e anuência de ambos

Nos feriados, a filha menor e ficará alternadamente, um com o requerente varão e outro com a genitora.

No período de férias, a filha menor permanecerá 15 dias com o requerente varão e 15 dias com a requerida.

Nos termos do art. 1.583, § 2º, do Código de Civil, estabelece a guarda compartilhada:

> Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008).
>
> § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

c) Alimentos:

Primeiramente Vossa Excelência, extrai-se da Lei Maior dois artigos imprescindíveis à demonstração deste pleito:

> Art. 227 da CF. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
>
> Art. 229 da CF. Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade;

Demonstra-se no mesmo sentido o Art. 1.634, I do Código Civil quanto à criação e educação dos filhos menores, e no Art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90- ECA) relativo a dever de sustento, criação e educação.

> Art. 1634 do Código Civil. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
> I- dirigir-lhes a criação e educação;
>
> Art. 22 da Lei 8069/90. Aos pais incube o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir as determinações judiciais.

O artigo 1.696 do CC dispõe que:

> Art. 1696 do CC. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Quanto ao Parágrafo 1º do Art. 1.694 do CC citado, vale ressaltar de que para que possa ocorrer sua concessão precisa-se de dois requisitos, sendo estes: Necessidade do Alimentando e Capacidade do Alimentante.

A título de pensão alimentícia destinada a filha menor, o requerente varão contribuirá mensalmente com o correspondente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, incluindo-se férias, 13º salário, horas extras e FGTS, mais Plano de saúde e 50% (cinquenta por cento) da mensalidade da escola, com vencimento para todo dia 07(sete) de cada mês, mediante depósito direto na conta da genitora: Banco do Brasil, Agência: 0044-2, Conta: 51.454-3.

III- DOS PEDIDOS

Ante o exposto, considerando que a pretensão do requerente encontra fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/2010, requer:

a) intimação do representante do Ministério Público para que acompanhe o feito;

b) a citação da requerida para que, querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;

c) que seja compartilhada a guarda da filha, ficando a criança com a mãe no domingo, segunda, terça e na quarta até as 19h30, com o pai na quarta a partir das 19h30, quinta, sexta e sábado até as 18h. Os dias da guarda podem ser alterados de acordo com a necessidade do casal, mas sempre com a prévia comunicação e anuência de ambos.

d) o genitor contribuirá com o sustento da menor mediante pensão alimentícia mensalmente com o correspondente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, incluindo-se férias, 13º salário, horas extras e FGTS, mais Plano de saúde e 50% (cinquenta por cento) da mensalidade da escola, com vencimento para todo dia 07(sete) de cada mês, mediante depósito direto na conta da genitora: Banco do Brasil, Agência: 0044-2, Conta: 51.454-3.

e) a decretação do divórcio do casal, emitindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro Civil, determinado que proceda com a averbação do divórcio.

Protestam pela produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente pelos documentos que instruem o presente pedido.

Nos termos do artigo 319, inciso VII do CPC, o requerente registra "que não se opõe à designação de audiência de conciliação".

Dá ao pleito o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinte e sete reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

Teresina, 26 de abril de 2017

Dra. Sanna Chris Moura Nunes

OAB/PI nº 12.699

[illegible] Consulte a página de autenticação no final deste documento.